LETTRE RECOMMANDÉE
EN LIGNE

07/02

6031052287566037
(31) Saint – HonorÚ
Beluga Paris

Reexpedition :

TL 01 05 / 62

Envoyez vos recommandés en ligne avec La Poste

1. Préparez votre courrier en ligne
2. Choisissez vos options d'envoi
3. La Poste imprime et distribue votre lettre recommandée
4. Retrouvez votre courrier et vos preuves numériques dans votre espace client

Vous pouvez également envoyer en ligne vos courriers classiques et suivis

Particuliers :
Laposte.fr

Professionnels :
Laposte.fr/pro

Entreprises :
Lastation.laposte.fr et API

Timbre : Adaptation Elsa Catelin d'après création Yseult YZ Digan

NF
ENVELOPPES ET POCHETTES POSTALES
NF 316/12
www.enveloppes.fr

PEFC /10-31-1736

LE TRI + FACILE
ENVELOPPE + COURRIER

Urssaf
Au service de notre protection sociale

Suivi de votre demande

Urssaf Ile-de-France
93518 Montreuil Cedex

Nous contacter
Depuis votre espace en ligne urssaf.fr
Par téléphone au 39 57
de 9 h à 17 h
(service gratuit + prix appel)

Références
Recommandé avec AR

SD : 870011702315660

Déposé le : 02.07.2025
13P183008FK00001
LR R1 AR

SAS BELUGA PARIS
M,Mohamed Amine BAATOUT
229 Rue Saint Honoré
75001 PARIS

PARIS, le 30 juin 2025

Objet : décision rescrit social

Madame, Monsieur,

Par courrier RAR daté du 11 février 2025 et reçu le 6 mai 2025, vous avez saisi l'Urssaf Ile-de-France d'une demande de rescrit en matière sociale en application des dispositions de l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale.

Vous exposez que la société BELUGA PARIS est une société par action simplifiée immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 910 938 026. Elle exerce les activités suivantes :

- La vente en ligne et en boutique de tous types de produits non réglementés et notamment d'articles de décoration, de prêt-à-porter et de produits alimentaires ;
- L'achat, la vente, la revente, l'import l'export ;
- La programmation informatique
- La réalisation de prestation de services digitaux tels que le marketing digital ;
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
    - La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation, de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
    - La prise l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
    - La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexes ;
    - Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

13P183008FK0001201 02

Un numéro de téléphone unique pour vous contacter

L'Urssaf utilise un nouveau numéro de téléphone pour vous contacter : le 0806 801 525. Pour nous joindre, pas de changement : nos modalités de contact sont indiquées sur ce courrier.

L'Urssaf collecte et traite vos données personnelles strictement nécessaires à l'exécution de ses missions d'intérêt public.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, consultez la politique de confidentialité : www.urssaf.fr/confidentialite

Siège social : Urssaf Ile-de-France - 22/24 rue de Lagny - 93518 MONTREUIL

Vous indiquez que son capital social est détenu à hauteur de 50 % par monsieur Mohamed Amine BAATOUT, lequel est par ailleurs président, et par madame Nesrine AMMAR à hauteur de 50 %.

Selon les statuts constitutifs enregistrés pour la société, madame Nesrine AMMAR est l'épouse de monsieur Mohamed Amine BAATOUT.

Vous précisez également qu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu en vertu de l'option prévue par l'article 239 bis AB du code général des impôts ce qui signifie que l'ensemble des bénéfices sociaux est taxé entre les mains de l'associé unique au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Vous en déduisez que ces revenus professionnels résultant de l'exercice d'une activité indépendante BIC ou BNC sont soumis aux contributions sociales CSG/CRDS au titre des revenus d'activité et de remplacement.

Selon la doctrine fiscale et après recherches effectuées, le président de la SAS relève du régime des assimilés salariés. A ce titre, la quote-part de BIC ou de BNC perçue par l'intéressé ne peut pas être déclarée dans le cadre de la déclaration n°2041-DRITI qui ne concerne que les travailleurs non-salariés.

Ainsi, dans ce contexte, vous demandez à notre organisme que vous soient indiquées les modalités déclaratives à suivre en vue de soumettre à cotisations sociales et contributions CSG/CRDS la quote-part de BIC ou de BNC perçue par M. Mohamed Amine BAATOUT, président de la SAS.

A titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait que l'Urssaf Ile-de-France, assurant une mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales, n'est pas habilité à se prononcer sur des questions d'ordre fiscal.

Rappel de la législation applicable :

L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

En application du 23° de l'article L.311-3 du même code, "sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue par l'article L.311-2, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées".

Il résulte de ces dispositions que les présidents et dirigeants de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général de Sécurité sociale des salariés du seul fait de l'exercice de leurs fonctions, que ceux-ci soient actionnaires ou non, et sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique.

Toutefois, le caractère obligatoire de l'affiliation au régime général des salariés ne concerne que le président ainsi que les dirigeants personnes physiques de SAS qui perçoivent une rémunération au titre de l'exercice de leurs fonctions au sein de la SAS.

A cet égard, il importe de souligner que l'attribution d'un avantage en nature (véhicule de fonction, logement, etc...), notamment, constitue une rémunération justifiant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

En effet, aux termes des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité Sociale, toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales.

La rémunération des fonctions de président et de dirigeant de SAS n'est pas obligatoire. Ces derniers peuvent exercer leurs fonctions à titre gratuit ou moyennant rémunération. Cette rémunération est fixée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés ou par tout comité désigné à cet effet.

Les rémunérations perçues par les dirigeants de SAS et de SASU sont soumises aux cotisations et contributions (dès lors qu'ils sont fiscalement domiciliés en France) du régime général des salariés, déclarées et payées auprès de l'Urssaf.

Lorsque les fonctions de dirigeant sont exercées à titre gratuit, le dirigeant ne relève ni du régime général des salariés ni du régime des travailleurs non-salariés. Il n'est alors redevable d'aucune cotisation ou contribution sociale auprès de l'Urssaf.

La loi de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008 a institué un dispositif permettant à certaines sociétés de capitaux SA, SAS, SARL d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Cette option est codifiée à l'article 239 bis AB du code général des impôts et reste valable pour cinq exercices maximums.

L'option entraîne l'imposition personnelle des actionnaires à l'impôt sur le revenu s'il s'agit d'une personne physique, ou à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale, sur la quote-part de résultat leur revenant et selon les modalités prévues à l'article 238 bis K du code général des impôts.

S'agissant d'un actionnaire personne physique soumis à l'impôt sur le revenu, la quote-part de résultat lui revenant est imposable dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou Bénéfices Agricoles (BA) professionnels ou non professionnels, selon que l'actionnaire exerce ou non une activité professionnelle dans la société qui a exercé l'option.

La quote-part de bénéfice n'est pas considérée comme un revenu d'activité car elle s'apparente à un revenu du patrimoine tiré de la détention de parts sociales (revenus de capitaux mobiliers). Elle n'est donc pas prise en compte pour le calcul des cotisations sociales (article L.242-1 du code de la sécurité sociale) et n'est pas non plus assujettie à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité recouvrés par l'Urssaf (article L.136-1 du code de la sécurité sociale).

13P183008FK0000120202

Application à la situation exposée :

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que la SAS BELUGA PARIS a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Son capital social est détenu à hauteur de 50 % par monsieur Mohamed Amine BAATOUT, lequel est par ailleurs président, et par madame Nesrine AMMAR, son épouse, à hauteur de 50 %.

Nous vous informons que seules les rémunérations perçues au titre du mandat de président sont à soumettre aux cotisations et contributions sociales du régime général des salariés déclarées et payées auprès de l'Urssaf.

Dans l'hypothèse où le président n'est pas rémunéré à ce titre, il ne relève d'aucun régime obligatoire de sécurité sociale et la SAS n'est tenue à aucune obligation déclarative ou contributive à l'égard de l'Urssaf.

La quote-part du bénéfice de la société qu'il perçoit ne constitue pas une rémunération. Elle ne doit pas, par conséquent, être intégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales recouvrées par l'Urssaf, même dans le cas où le président serait, par ailleurs, rémunéré au titre de son mandat social.

Nous vous indiquons que la présente position ne préjuge pas des éventuels prélèvements sociaux recouvrés par l'administration fiscale au titre de la quote-part de revenus d'actionnaire, administration fiscale que nous vous invitons à contacter en cas de besoin.

La présente décision n'est opposable que sous réserve de l'exactitude des renseignements fournis, vérifiables, le cas échéant, lors d'un contrôle.

Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient de saisir - par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois suivant cette notification et en exposant vos motifs - la commission de recours amiable de l'Urssaf Ile-de-France TSA 20004- 93517 Montreuil Cedex.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

S. MAUTHES,
Chargé(e) d'affaires juridiques